

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายร่อ

หีม หีมมู

เด็น

7704/2538

จำเลยนำเฮโรอื่นของกลางทั้งหมดไปจำหน่ายให้แก่สายลับใน ครวาเดียวกัน ไม่มีเฮโรอื่นจำนวนอื่นเหลืออยู่ที่จำเลยอีก การกระทำของจำเลย จึงเป็นความผิดฐาน มีเฮโรอื่นไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอื่นอันเป็นกรรมเดียวเป็น ความผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐาน จำหน่าย เฮโรอื่น

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗(๑), ๘, ๑๕, ๖๖, ๑๐๒ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๖ วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิด กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละ บทมีโทษเท่ากันให้ลงโทษฐานจำหน่าย เฮโรอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๕ ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์ แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๗๘ เห็นสมควรลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก ๓ ปี ๔ เดือน ริมเฮโรอื่นของ
กลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ริมของกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยนำเฮโรอื่น ของกลางจำนวน ๓
หลอด น้ำหนัก ๒.๖๖ กรัม ไปจำหน่ายให้แก่สายลับ และเป็นการจำหน่ายเฮโรอื่นของ
กลางไปทั้งหมดในคราวเดียวกัน ไม่มี เฮโรอื่นจำนวนอื่นเหลืออยู่ที่จำเลยอีก การกระ
ทำของจำเลยจึงเป็น ความผิดฐานมีเฮโรอื่นไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและ
จำหน่ายเฮโรอื่น อันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตามฟ้อง

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สวรร์ค ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ